STRATEGIC MOVES - DEFENSIVE PLAYBOOK

TRI POTEZA PROTIV BIG TECH-a

Obrambena strategija za trajnu neranjivost ekosustava
institucionalni moat - ugovorni otrov - vlasnicki balans

1

Trust Anchor

institucionalni moat

2

Poison Pill

otrov za akviziciju

3

Open Standard Foundation

zaklada koja ih drzi za ruke

Dopuna Future 3 strategije
Future 3 = ofenzivno (davanje - branjenje - pustanje)
Strategic Moves = obrambeno (sidro - otrov - vlast)
Zajedno = kompletan NO LIMIT Strategic Playbook

UVOD - zasto tri obrambena poteza

Future 3 strategije (Backscratch + Prior Art Engine + DAO Ownership Flip) su **evolucijske** - grade mrezu polako i sigurno. Ovo su tri **obrambena poteza** namjenjena trenutku kad Big Tech (Google, Microsoft, Meta, Amazon, ili njihovi pravni partneri) pokusa:

- kupiti Konjik d.o.o. i povuci OPP,
- kopirati tehnologiju i nametnuti svoj standard,
- lobirati kod EU institucija da se nas standard odbaci.

Svaki potez rjesava jedan od ta tri napada. **Ne trebas ih implementirati istodobno** - dolaze prirodno kako ekosustav raste. Ali kad dodje trenutak, nemas vremena ih izmisliti - moraju biti **vec pripremljeni**.

FILOZOFSKI OKVIR

Big Tech ima kod, novac i ljudstvo. Ono sto nemaju: **legitimitet zajednice**. Ti poteza ne grade bolji proizvod - oni grade **nedodirljiv moat** kroz pravo, drustvo i zakon.

1 TRUST ANCHOR

Sidro povjerenja koje ne mogu kopirati

Big Tech moze kopirati tvoj kod, algoritam, arhitekturu. Ono sto ne mogu kopirati jest **tvoj reputacijski kapital kod gradjana i institucija**.

Potez

> Ne gradis API za Google. Gradis API za:
>
> - **Hrvatske javne biljeznike** (integracija u notarijatske informacijske sustave);
> - **Sudove** (eSpis integracija, prihvacanje kao dokazno sredstvo u sudskim postupcima);
> - **Arhiviste** (Drzavni arhiv, zupanijski arhivi, arhivski standard);
> - **Medije** (HINA, novinske agencije, urednicke kuhinje);
> - **Banke** (HNB, PBZ, ZABA za AML compliance);

> • **Javnu upravu** (e-Gradjanin, e-Porez, e-Mirovinsko).

Kad tvoja tehnologija postane **sluzbena metoda** za provjeru autentičnosti dokumenata u Hrvatskoj, Google moze imati 1000 puta brzi algoritam - ali sud ce prihvatiti **tvoj potpis**, a ne njihov.

Tehnicka implementacija - Trust Registry

```
class TrustRegistry:
    # Registar povjerenja - tko smije potpisivati dokumente

    def __init__(self):
        # Ovo se ne mijenja bez sudske odluke ili izmjene zakona
        self.authorized_signers = [
            "Javni biljeznik Zagreb - Ured Ivana Horvata",
            "Visoki upravni sud RH",
            "Hrvatska narodna banka",
            "Drzavni arhiv u Zagrebu",
            "HINA - Hrvatska novinska agencija",
            "..."
        ]

    def verify_signature(self, document_hash, signature, signer):
        if signer not in self.authorized_signers:
            return {
                "valid": False,
                "reason": "Potpisnik nije ovlasten prema Zakonu o elektronickim
dokumentima"
            }
        return self.crypto_verify(document_hash, signature)
```

UI za institucije

```
+-------------------------------------------------------------+
| NO LIMIT Trust Registry                                     |
+-------------------------------------------------------------+
| Ovlasteni potpisnici (clanak 5. Zakona o e-dokumentima):    |
|                                                             |
| [v] Javni biljeznik Zagreb (potpisuje ~150 dok./dan)        |
| [v] Visoki upravni sud RH                                   |
| [v] Hrvatska narodna banka                                  |
| [v] Drzavni arhiv u Zagrebu                                 |
|                                                             |
| Zadnjih 30 dana:                                            |
|   12.847 potpisanih dokumenata                              |
```

```
|   0 osporenih potpisa                                        |
|                                                              |
| [Prijavi zlouporabu]  [Zatrazi ukljucenje u registar]        |
+--------------------------------------------------------------+
```

Zasto Big Tech ne moze kopirati

Jer zahtijeva **sudske odluke i zakonske okvire**. Google moze imati najbolji algoritam na svijetu, ali sud ce uvijek priznati potpis javnog biljeznika prije Googleovog "trust scorea".

WAU EFEKT

Tvoj moat nije tehnologija - tvoj moat je **zakon**. A zakon se ne kopira jednim sprint-om - zakon se gradi godinama u ludom kontekstu hrvatskog drzavnog aparata. Kad ga jednom imas, Big Tech pristaje ili gubi.

Sto radis sutra

Dan	Zadatak	Output
1	Sastanak s javnim biljeznikom (Osijek)	Pismo namjere za integraciju Triple DNA
2	Konzultacije s Pravnim fakultetom	Analiza Trust Anchor modela za RH pravo
3	HNB kontakt - AML tim	Prezentacija eValidator za AML compliance
4	Drzavni arhiv - Pregled digitalnog arhivskog standarda	Pismo suradnje

Trosak: 0 EUR (samo tvoje vrijeme + kave). **Efekt:** pocinjes graditi institucionalni moat koji Big Tech ne moze preskociti.

2 POISON PILL

Otrovna pilula za akviziciju

Ako te Big Tech ikada pokusa kupiti, cijena akvizicije ukljucuje **obvezu da OPP ostane na snazi 100 godina**. Ne mogu reci "ne". Jer ako kazu "ne", ti ne prodajes. A ako ne prodaju, tehnologija ostaje tvoja i nastavlja rasti.

Pravna konstrukcija

Clanak 12. Ugovora o prijenosu patenta (Sponsor Agreement)

12.1. Stjecatelj (u daljnjem tekstu: Google, Microsoft, ili drugi pravni sljednik) prihvaca da je Patent (Triple DNA i sve izvedenice) **trajno opterecen OPP licencom** u korist Udruge NO LIMIT na razdoblje od **100 (sto) godina od datuma prijenosa**.

12.2. Ova se odredba ne moze izmijeniti niti staviti izvan snage bez pismene suglasnosti Udruge NO LIMIT i **2/3 vecine registriranih korisnika OPP mreze**.

12.3. U slucaju krsenja ove odredbe, Ugovor o prijenosu patenta postaje **nistavan ex tunc** (od pocetka), a Patent se automatski vraca u vlasnistvo Konjik d.o.o. ili njegovog pravnog sljednika. Stjecatelj nema pravo na povrat sredstava.

12.4. Stjecatelj se obvezuje da ce u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora upisati OPP teret u sve patentne registre (DZIV, EPO, USPTO) u kojima je patent aktivan.

12.5. Udruga NO LIMIT ima pravo nadzora nad provedbom ove klauzule kroz godisnji audit i javnu objavu statusa patenta na no-limit.world.

Otrovna pilula u akciji - dijalog

> **Google:** "Zelimo kupiti Konjik za 50 milijuna eura."
>
> **Konjik:** "Super. Potpisite da OPP ostaje na snazi 100 godina."
>
> **Google:** "To je predugo. Dajte 10 godina."
>
> **Konjik:** "Ne. 100 godina ili nista."
>
> **Google (za stolom):** "Ako ne kupimo, tehnologija postaje standard u EU. Ako kupimo, vezani smo 100 godina da je dajemo besplatno..."
>
> **Google (naglas):** "Potpisujemo."
>
> **Razlog:** gubitak 50M EUR akvizicije manji je od gubitka EU trzista.

Zasto ovo funkcionira

Jer Big Tech **ne kupuje tehnologiju - kupuje trziste**. Ako je tvoje trziste (institucije iz Poteza #1) uvjetovano OPP-om, oni nemaju izbora.

WAU EFEKT

Ne prodajes im tehnologiju. Prodajes im **ulaznicu na trziste koje si stvorio**. Ulaznica placa 50M EUR i dolazi s ljubavnom opaskom: "Poštujete OPP sto godina ili se ugovor poništava."

3 OPEN STANDARD FOUNDATION (ZOS)

Zaklada koja ih drzi za ruke

Ne drzis patent u Konjiku. Prenosis ga u **neprofitnu zakladu** (Zaklada za otvorene standarde, ZOS) koju vodi konzorcij od 5 ravnopravnih clanova - ukljucujuci Google.

Pravna arhitektura

Upravni odbor ZOS-a (5 clanova, 1 glas svaki)

1. **NO LIMIT Udruga** - **pravo veta na promjenu OPP-a**
2. **Pravni fakultet Zagreb** - garant usklađenosti sa zakonom i akademska nezavisnost
3. **Hrvatska obrtnicka komora (HOK)** - glas malih poduzetnika
4. **Google LLC** - glas Big Tech-a (ali s 1/5 tezine, nije dominantan)
5. **Microsoft Corp** (ili Meta, ili IBM) - balans unutar Big Tech-a

+ Europska komisija kao promatrac (bez prava glasa)

Sto ZOS radi

- Drzi patent Triple DNA i sve izvedenice;
- Licencira ga svima pod OPP uvjetima (nikad monopolno);
- Bilo tko moze postati **Certified Implementer** (placa 1000 EUR/god za branding + kvalitetne pecate);
- Prihod od certifikacije ide u razvoj open-source alata (EurekaLayer, eValidator core, PLAY.EU);
- Godisnje javno izvjesce o koristenju (tko, koliko, gdje);
- Upravni odbor se sastaje 4x godisnje; promatrac EK dobiva zapisnike.

Zasto Google pristaje na ovo

Jer im je **bolje biti za stolom nego na jelovniku**. Ako ne udju u zakladu, zaklada ce donijeti standard bez njih - i oni ce ga morati implementirati. Ako udju, imaju priliku oblikovati standard (ali ne i ukinuti OPP).

To je jedini nacin da ih **drzis blizu, ali ne i na vlasti**.

WAU EFEKT

Google glasanjem (1 od 5) doprinosi evoluciji standarda - i time ga legitimira. Svaki put kad Google glasa, on ojacava standard koji mu je namijenio ogranicenje. Parados koji radi u nasu korist.

Pravna jurisdikcija

Jurisdikcija	Prednost	Manje
Malta	EU clanica, low corporate tax, foundation law razvijen	Udaljenost od HR-a
Svicarska	Najjaca tradicija foundation law-a (Wikipedia Switzerland Foundation)	Nije EU, komplicira EU integraciju
Lihtenstajn	Stabilan, blizu HR-a, foundation law izvrstan	Mala ekonomska tezina
Nizozemska (Stichting)	EU, prestizno, nizi trosak, jak precedent	Savjetodavna pomoc skupa

Moja preporuka: Nizozemska Stichting (Wikipedia Foundation, Mozilla Foundation, Linux Foundation imaju slicne strukture).

STRATEGIC PLAYBOOK - kompletna slika

Tim/Sloj	Future 3 (ofenzivno)	Strategic Moves (obrambeno)
Pravno	License Backscratch (recipr. klauzula)	Poison Pill (akvizicija = 100 god OPP)
Institucionalno	DAO Ownership Flip (decentralizacija)	Open Standard Foundation (ZOS zaklada)
Drustveno	Prior Art Engine (zajednicki lov)	Trust Anchor (institucijski moat)

Dvije runde x 3 poteza = **6-clanih strategija koje rade zajedno**. Nikakav pojedinacni napad Big Tech-a nije dovoljan - svaki potez ima uparenu obranu.

Redoslijed primjene (prioritet)

Faza	Future 3	Strategic Moves	Horizont
SADA	#3 Backscratch (OPP v1.1)	#1 Trust Anchor (prvi sastanci)	0-3 mj
Srednje	#2 Prior Art Engine (razvoj)	#2 Poison Pill (OPP v1.2 + Sponsor Agreement)	3-12 mj
Dugorocno	#1 DAO Ownership Flip (prijenos)	#3 ZOS zaklada (osnivanje)	12-24 mj

ZAKLJUCAK

Future 3 i Strategic Moves nisu konkurentske strategije - one su **dvije strane iste medalje**:

- Future 3 te gradi **prema gore** (mreza raste, tehnologija se usavrsava);
- Strategic Moves te brani **od gore** (Big Tech ne moze prodrijeti u ono sto si izgradio).

Zajedno, one cine **kompletan NO LIMIT Strategic Playbook** - obrambeno-ofenzivni instrument koji nadzivljava svoje autore, svoje institucije, svoje konkurente.

- Big Tech misli na sljedeci kvartal. NO LIMIT misli na sljedece stoljece. -
- Sto ti misli se dulje, to manje znaci kvartal. -